An das Handelsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8021 Zürich

Zürich, 14. September 2026

Duplik und Widerklagereplik

in Sachen Caffè Distribuzione Sud SA, Klägerin und Widerbeklagte, gegen Montina Kaffeemaschinen AG, Beklagte und Widerklägerin - Verfahren Nr. HG260074-O

Rechtsbegehren

1. Es wird an den Rechtsbegehren gemäss Klageantwort und Widerklage vom 15. Juni 2026 vollumfänglich festgehalten.

I. Formelles

Rz. 0a Von der in Rz. 0a der Replik erwähnten grundsätzlichen Vergleichsbereitschaft der Klägerin nimmt die Beklagte Kenntnis, hält aber vollumfänglich an ihren Rechtsbegehren fest, solange keine konkrete Einigung vorliegt.

II. Zum Konkurrenzverbot und zur Verwirkungsfrage

Rz. 1 Rz. 1 und 2 der Replik werden bestritten. Die Beklagte reagierte innerhalb des für die Abklärung eines mehrjährigen Vertragsverhältnisses und die Einholung rechtlichen Rats notwendigen Zeitraums; ein Verzicht auf die Durchsetzung des Konkurrenzverbots kann einer formbedürftigen Vertragsbestimmung ohnehin nicht durch eine beiläufige mündliche Äusserung entgegengehalten werden. Von einem widersprüchlichen Verhalten der Beklagten kann keine Rede sein, da sie das volle Ausmass der Konkurrenztätigkeit erst durch sorgfältige interne Abklärung nach dem 10. Oktober 2025 erkennen konnte.

Rz. 2 Die von der Klägerin zitierte Rechtsprechung (BGE 130 III 28) betrifft Sachverhalte, in denen der wichtige Grund von Anfang an klar und einfach feststellbar war; im vorliegenden Fall musste die Beklagte dagegen erst den Umfang und die Dauer der Konkurrenztätigkeit der Klägerin ermitteln, bevor sie die Tragweite des Verstosses beurteilen konnte.

Rz. 2a Rz. 2a der Replik wird bestritten. Dass die Beklagte mit allen sechs Alleinvertretern inhaltlich identische Konkurrenzverbote vereinbart hat, zeigt gerade, welches Gewicht sie dieser Klausel beimisst, und widerlegt die Behauptung der Klägerin, es handle sich um eine Nebenpflicht von untergeordneter Bedeutung.

III. Zur Igeho und zur Bar Ferraro

Rz. 3 Rz. 3 der Replik wird bestritten. Die Fotodokumentation (BB 1) belegt den Vertrieb der Marke Imola am Messestand der Klägerin bereits im März 2025 eindeutig; die nachträgliche Relativierung durch die Klägerin vermag daran nichts zu ändern. Die Beklagte hält an ihrer Vermutung fest, dass die Bar Ferraro nicht der einzige Kunde war, der im Vertragsgebiet mit Maschinen der Marke Imola bedient wurde, auch wenn ihr hierzu derzeit keine weiteren Belege vorliegen.

IV. Zur Umsatzentwicklung und zum Lagerbestand

Rz. 4 Rz. 4 der Replik wird bestritten, soweit die Klägerin den Umsatzrückgang allein auf externe Faktoren zurückführt; die eigene Umsatzübersicht der Beklagten (BB 2) zeigt einen Rückgang, der zeitlich mit der Aufnahme der Konkurrenztätigkeit zusammenfällt.

Rz. 5 Rz. 5 der Replik wird zur Kenntnis genommen; die Beklagte stellt fest, dass die Klägerin die in der Klage genannte Zahl von CHF 98'000.00 nunmehr selbst als fehlerhaft bezeichnet, was die

Sorgfalt der klägerischen Sachverhaltsdarstellung insgesamt in Frage stellt. Massgebend bleibt der in KB 8 ausgewiesene, nach Abzug der Bearbeitungspauschale von 10% errechnete Betrag von CHF 91'215.00.

Rz. 5a Rz. 5a der Replik wird bestritten. Die von der Klägerin in Aussicht gestellte Verrechnung ihrer Rechnungsschulden mit angeblichen, der Höhe nach bestrittenen Gegenforderungen ändert nichts an der Fälligkeit und am unbestrittenen Bestand der Rechnungen Nr. 2025-0847 und Nr. 2025-0901.

V. Zur Widerklage und zum Rechtlichen

Rz. 6 Rz. 6 der Replik wird bestritten. Eine Verrechnung mit einer nicht ausgewiesenen und nach dem Gesagten unbegründeten Gegenforderung aus angeblich unberechtigter Kündigung kommt nicht in Betracht; die Widerklage ist daher vollumfänglich gutzuheissen.

Rz. 7 Rz. 7 der Replik wird bestritten. Weder BGE 134 III 497 noch BGE 122 III 66 vermögen an der Tatsache etwas zu ändern, dass die Vertragsauflösung auf einem von der Klägerin selbst zu vertretenden Grund beruht, womit ein Anspruch auf Kundenentschädigung analog Art. 418u Abs. 3 OR von vornherein ausscheidet.

Rz. 7a Rz. 7a der Replik wird bestritten. Die Berechnungsgrundlagen des Berichts der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) wurden der Beklagten nie im Detail offengelegt und werden daher weiterhin vorsorglich bestritten; dass die Beklagte den von der Klägerin aufgebauten Kundenstamm vorläufig direkt bedient, begründet entgegen der Replik keinen relevanten Vorteil, solange die direkten Umsätze der Beklagten tiefer liegen als die früheren Umsätze der Klägerin.

VI. Zu den Rechtsfolgen im Einzelnen

Rz. 8 Rz. 8 der Replik wird bestritten. Dass die Bruttomarge aus der Buchhaltung der Klägerin stammt, ändert nichts daran, dass die zugrunde liegenden Berechnungsschritte der Beklagten nie im Detail nachgewiesen wurden; die blosse Nennung einer Zahl in einem von der Klägerin selbst beauftragten Bericht ersetzt den Beweis nicht.

Rz. 9 Rz. 9 der Replik wird bestritten. Die vorläufige, mit geringerem Erfolg verbundene Fortführung des Vertriebs durch die Beklagte in eigener Regie belegt gerade keinen relevanten Geschäftswert, der bei ihr verbleibe; ein Anspruch nach Art. 418u OR setzt einen tatsächlich fortbestehenden Vorteil voraus, der hier nicht nachgewiesen ist.

Rz. 10 Rz. 10 der Replik wird zur Kenntnis genommen. Die Beklagte ist bereit, den von der Klägerin angebotenen Warenbestand gemäss Lagerliste (KB 8) am Sitz der Klägerin in Bellinzona entgegenzunehmen, sobald über dessen massgebenden Wert rechtskräftig entschieden ist.

VII. Zusammenfassung

Rz. 11 Zusammenfassend bleibt die Beklagte bei ihrer Auffassung, dass die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund gerechtfertigt war und weder Schadenersatz noch eine Kundenentschädigung schuldet. Im Übrigen wird an den Ausführungen der Klageantwort und Widerklage vollumfänglich festgehalten.

Rz. 12 Zu Rz. 13 der Replik wird festgehalten, dass die eventualiter anerkannte Rücknahmepflicht gemäss Rz. 24 der Klageantwort ausdrücklich unter dem Vorbehalt steht, dass das Gericht die fristlose Kündigung als unberechtigt werten sollte; die Beklagte hält unverändert daran fest, dass dies nicht der Fall ist.

Steiner & Partner Rechtsanwälte

Dr. iur. Konrad Steiner, Rechtsanwalt